



不作为：为什么不帮忙 不一定要赔偿？

Omissions | 中文学习指南。先理解一般规则，再阅读另一本“Liability for Omissions”中承担照顾、控制危险等特殊情形。

第一步：先找危险从哪里来

Omission（不作为）是没有做某件事。路人看见陌生人的自行车坏了，没有帮忙修理，这是不作为；路人自己开车不小心撞了骑车人，则是自己的活动造成危险。英格兰与威尔士的过失侵权法通常区别对待这两种情况。[1]

虚构例子：甲路过，看见别人把水洒在人行道上，却没有清理。乙在自己经营的店里把水洒在地上，也没有清理。两人都“没有擦水”，但乙先以自己的活动制造了滑倒风险。分析时不要只盯着“没有擦”四个字。

再想司机把车停在斜坡上，忘记拉手刹，车滑下去撞坏别人的车。可以说他“没有拉手刹”，但要把停车看成一整个活动。是他的用车行为使别人处境变坏，不能靠把其中一步称作不作为就逃避分析。[1]

第二步：一般规则究竟说什么？

人通常要合理小心，避免自己的行为使别人面临可预见的人身伤害风险。但对于自己没有制造的危险，例如天气、独立第三人的行为或受害人自己的行为，通常没有保护每一位陌生人的普遍注意义务。这是起点，不是“不作为永远不可能产生责任”。[1]

Duty of care（注意义务）问：被告在这种关系下是否应依法合理照顾这个原告？Breach（违反义务）问：有没有做到合理标准？Causation（因果关系）问：违反义务是否造成损害？不能因为有人受伤，就自动跳到“被告赔钱”。



道路上的视线障碍

Stovin v Wise

第三步：按人物关系读案件

Stovin v Wise [1996] AC 923 [2, 3]：交叉路口附近的土堤和围栏挡住视线。Wise 女士从支路驶出，与 Stovin 先生的摩托车相撞；他受到严重伤害，起诉 Wise 女士。她又把负责公路的 Norfolk 郡议会拉入诉讼，主张议会应该改善路口视线。议会工作人员曾考虑移除障碍，但工程没有完成。

请分清两个问题：Wise 女士开车是否不谨慎？这是她自己的驾驶行为。郡议会没有改造路口，是否也要向 Stovin 先生赔偿？这是议会没有采取保护措施的问题。本案在上议院争议的重点是第二个问题。

第四步：有权做，不等于必须向个人赔偿

议会有相关的statutory power（法定权限）去谋求改善道路。法律赋予机关采取措施的权限，并不自动承诺它在每个危险路口都必须立刻动工，更不自动赋予每位受伤者向它索赔的私人权利。议会并未制造土堤这个危险；法院要判断它没有行使权限是否构成对 Stovin 先生的私人注意义务。[2, 3]

谁赢了？为什么？Norfolk 郡议会以三比二赢得上议院的上诉。多数法官认为，在本案中普通法没有要求它行使有关权限来改善路口的私人注意义务。此前把事故责任的 30% 分给议会的判决因此不能维持。这不意味着 Wise 女士也赢了：她的驾驶过失是另一个问题。[2, 3]

Public responsibility（公共职责）与private claim（个人损害赔偿请求）并非同一件事。机关负责道路安全，不表示它对每项未完成的道路改进都必须向个人赔钱。也不能机械地说“只要机关有裁量权，就永远不会承担过失责任”；还要看法规及实际行为。[3]



空置电影院与纵火者

Smith v Littlewoods

第五步：是谁点燃了火？

Smith v Littlewoods Organisation Ltd [1987] AC 241 [4]：Littlewoods 拥有一座准备改建的空置电影院。一些孩子和其他闯入者进入建筑物，进行破坏。后来闯入者故意纵火，火势蔓延，损坏邻近的商业房屋和教堂。邻居起诉 Littlewoods，认为业主没有妥善锁闭、看守建筑物。

Third party（第三人）在这里是点火的闯入者：既非起诉的邻居，也非被诉的 Littlewoods。Littlewoods 不知道先前发生过的闯入和点火尝试，也没有收到相关警告。电影院本身并未被证明存放了特殊的易燃危险物。[4]

第六步：为什么“可能有人闯入”还不够？

要问的不是“火烧到邻居了吗”——确实烧到了。而是：依据业主已知或应知的情况，是否有充分理由要求它采取所主张的防范措施，尤其是持续派人守卫，以防独立第三人故意纵火？一般的闯入、破坏可能性，不必然意味着严重纵火风险已经达到应采取这种措施的程度。[4]

谁赢了？为什么？Littlewoods 赢了；上议院驳回邻居的上诉。在本案事实下，业主未获悉先前的闯入与点火行为，所主张的纵火风险和持续看守负担不足以支持其承担赔偿责任。这不是说只要火是别人点的，业主永远没有责任。[4]

虚构变体：假如邻居多次书面告知业主：有人正在楼内点火；业主也可以用简单有效的办法消除特定危险。业主的知情程度、对建筑物的控制、危险严重性和防范成本都可能改变分析。请不要把真实案件的结果直接复制给不同事实。



为什么有这条一般规则？

第七步：理解理由，但不要只背“政策”

路上的每个人都可能为别人做许多有用的事。若所有陌生人都必须为没有帮助而赔偿，义务的对象与范围难以划清，也可能把很重的负担加给普通路人。法律因此区分自己使情况变坏与未能让原本的情况变好。[1]

这不是说法官只要提到“诉讼太多”就可以结束案件。仍须看被告是否制造危险、是否有特别关系或控制、是否接手保护，以及法规如何规定。后一组情形会在“Liability for Omissions”中详细讨论。

答题顺序：

1. 谁受伤或损失财产？危险从哪里来？
2. 被告的整体行为是否制造或加重危险？
3. 若危险独立产生，是否有特别关系、控制、承诺或具体法律规则要求保护？
4. 若有 duty，再分别判断 breach、causation 和损害。[1]

第八步：比较两个案子

Stovin：机关没有改进既有的危险路口；焦点是法定权限会不会产生个人可诉的注意义务。Smith：闯入者点火；焦点是业主知道什么、应知道什么，以及要求防范第三人纵火是否合理。两案均未让提出这项保护义务的索赔人获得针对相应被告的赔偿，但法律理由并不完全相同。

第九步：避免三个错误

错误一：“伤害可预见，所以一定有义务。”可预见性通常不是全部。错误二：“是不作为，所以绝不赔偿。”特殊关系可能改变结论。错误三：“被告不赔偿，说明没有损害。”真实损害与某一特定被告是否负法律责任是两个问题。[1, 3, 4]



理解练习与答案

Check your understanding

建议先回答“谁制造危险”，再回答“谁赢，为什么”。

1. Omission 是什么意思？

答案：没有做某件事，即不作为。但不是所有不作为都产生法律义务。

2. 停车没有拉手刹，为什么不能只写“司机没做事”？

答案：要把停车作为一个整体活动；司机可能以自己的用车行为制造滑车风险。

3. Stovin 中，郡议会制造了挡住视线的土堤吗？

答案：没有。对它的请求针对未行使改善路口的法定权限。

4. Stovin 谁赢了？Wise 女士是否也因此获胜？

答案：Norfolk 郡议会赢得对其责任问题的上诉；这不消除 Wise 女士自己驾驶过失的问题。

5. Smith 中是谁点火？

答案：独立闯入者故意点火，并非 Littlewoods 自己点火。

6. Littlewoods 为什么赢？

答案：它未获悉先前闯入和点火等危险；按当时已知或应知的事实，不足以要求它负担所主张的持续防范责任。

7. 机关有改善道路的法定权限，就必然要向每名受伤者赔偿吗？

答案：不必然。公共权限不自动等于对个人的私人注意义务和损害赔偿请求权。



判决来源与阅读提示

Sources and reading notes

判决与英文指南一并核查。洒水、镜子和反复警告的例子均为虚构。方括号编号与正文对应。

[1] Tindall [2024] UKSC 33.

英国最高法院官方判决，特别见第 20–45 段：一般规则与把行为作为整体考察的方法。

[阅读判决 / Read judgment](#)

[2] Stovin v Wise [1996] UKHL 15; [1996] AC 923.

上议院判决文本；注意受伤骑车人、驾驶员和郡议会三方的不同位置。

[阅读判决 / Read judgment](#)

[3] Gorringe [2004] UKHL 15.

上议院官方判决，第 21–27 段回顾 Stovin 的多数意见；第 3–5 段提醒公权力问题不能机械处理。

[阅读判决 / Read judgment](#)

[4] Smith v Littlewoods [1987] UKHL 18; [1987] AC 241.

上议院判决文本：空置电影院、第三人纵火与邻居财产损失。

[阅读判决 / Read judgment](#)

阅读程序结果

Appeal allowed 表示提出这次上诉的人赢得上诉；appeal dismissed 表示这次上诉被驳回。Stovin 中是郡议会的上诉获准；Smith 中是邻居的上诉被驳回。说“谁赢了”时，要说明是哪一项争议，不能把三方关系压成一句“司机也没有错”。

本指南讨论英格兰与威尔士的过失侵权法，并非中国侵权法。资料核查日期：2026 年 10 月 4 日。